

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4018/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาง ประไพ แซ่ลิ่ม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 268, มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

จำเลยที่ 1 นำใบบันทึกการขายปลอมไปใช้เบิกเงินจากธนาคารผู้เสียหายจึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265, 341 การที่จำเลยที่ 1 นำใบบันทึกการขายปลอมไปใช้เบิกเงินจากธนาคารจนได้รับเงินจากธนาคารแล้ว ธนาคารจึงเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อเป็นผู้เสียหาย ปัญหานี้แม้จะไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนในชั้นฎีกาได้ จำเลยที่ 1 ได้ร่วมมือกับบุคคลอื่นนำบัตรเครดิตปลอมมาใช้กับเครื่องรูดใบบันทึกการขายของจำเลยที่ 1 โดยกระทำหลายครั้งในชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตถึง 8 คน เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้ลดโทษให้แก่จำเลยที่ 1 อันนับเป็นคุณมากแล้วกรณีจึงไม่มีเหตุที่จะขอการลงโทษให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยร่วมกันปลอมใบบันทึกการขาย (แผ่นเซลลูลิป) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชน

เกษมซึ่งเป็นเอกสารสิทธิขึ้นทั้งฉบับ โดยนำแบบพิมพ์ใบบันทึกการขายของ
ธนาคารดังกล่าวซึ่งเป็นแบบพิมพ์แท้จริงที่ธนาคารมอบไว้กับจำเลยที่ 1 มากรอก
ข้อความว่านายรณชัย ถาวรวัตร นายทองอินทร์ แสงงาม นายประคอง ทรัพย์อยู่
นายชัยรัตน์โนนใหม่ นายเฉลิมพงษ์ เชื้อไทย นางอุดมสิน สุขสมิตร นายสิทธิสิงห์
มงคลชาติและนายเลอสรวง เมฆสุต ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ได้มารับ
ประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของจำเลยที่ 1 โดยชำระราคาด้วยบัตร
เครดิตแล้วลงลายมือชื่อปลอมของนายรณชัย นายทองอินทร์ นายประคอง นายชัย
รัตน์นายเฉลิมพงษ์ นางอุดมสิน นายสิทธิสิงห์และนายเลอสรวง ในช่องลายมือชื่อผู้
ถือบัตรเพื่อแสดงว่านายรณชัยกับพวกดังกล่าวได้มารับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันเป็นการกรอกข้อความและลงลายมือชื่ออันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้
ใดหลงเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารอันแท้จริง ความจริงแล้วนายรณชัยกับพวก
ไม่ได้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวและไม่ได้ทำเอกสารสิทธิดังกล่าว
การกระทำได้กล่าวเป็นการปลอมเอกสารสิทธิและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นาย
รณชัยกับพวกธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ผู้อื่นและประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
โดยมีเจตนาทุจริตร่วมกันหลอกลวงนายเสริมศักดิ์ แสงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ผู้เสียหาย ด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความอันเป็นจริงอันควรบอกให้แจ้ง โดยจำเลยที่ 1
กรอกข้อความลงในใบบันทึกการขายตามหน้าที่และนายประคองกับพวกได้ลง
ลายมือชื่อในใบบันทึกการขายซึ่งเป็นความเท็จ แล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันกล่าว
อ้างใช้เอกสารสิทธิใบบันทึกการขายที่ปลอมขึ้นมาแสดงต่อนายเสริมศักดิ์เพื่อให้
หลงเชื่อว่าข้อความเท็จเป็นความจริงและเอกสารสิทธิปลอมเป็นเอกสารที่แท้จริง
ความจริงแล้วใบบันทึกการขายเป็นเอกสารสิทธิปลอม และนายประคองกับพวก
ไม่เคยรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านจำเลยที่ 1 และไม่ได้ลงลายมือชื่อใน
ช่องผู้ซื้อสินค้าการกระทำของจำเลยทั้งสองน่าจะเกิดความเสียหายต่อธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายเสริมศักดิ์ ผู้ยื่นและประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง จากการหลอกลวงทำให้นายเสริมศักดิ์หลงเชื่อและจำเลยทั้งสองได้รับเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นไปจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนชนเกษม เจ้าพนักงานยึดเครื่องรูดบัตรของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนชนเกษม เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264, 265, 268, 341 และคืบของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265, 341 เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยก และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ของกลางคืนเจ้าของ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปีลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานใช้เอกสารปลอมและฉ้อโกงหรือไม่ โจทก์มีนายเสริมศักดิ์ แสงทรัพย์ ซึ่งทำงานกับผู้เสียหายนางอุดมสิน สุขสมิตร นายสิทธิสิงห์ มงคลชาติ นายเลอสรวง เมฆสุด นายรณชัย ถาวรรัตน์ นายทองอินทร์ แสงงาม นายประคอง ทรัพย์อยู่ นายชัยรัตน์ โนนใหม่ และนายเฉลิมพงษ์ เชื้อไทย สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตของผู้เสียหาย ต่างเบิกความทำนองเดียวกันว่า ไบบันทึกรายการขายตามเอกสารหมายเลข จ.5 จ.7 จ.9 จ.11 จ.13 จ.15 จ.17 และ จ.19 เป็นเอกสารปลอมเพราะผู้ถือบัตรเครดิตทั้งแปดดังกล่าวไม่เคยไปสั่งซื้ออาหารหรือใช้บริการที่ร้านก๋วยเตี๋ยวและไม่เคยลงลายมือชื่อในไบบันทึกรายการขายดังกล่าว นอกจากนั้นโจทก์ยังม้วนตำรวจโทเริง งามเนียม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์เอกสาร กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงยุติธรรมเบิกความว่าได้ตรวจพิสูจน์ไบบันทึกรายการขายดังกล่าวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตทั้งแปดคนตามเอกสารหมายเลข จ.6 จ.8 จ.10 จ.12 จ.14 จ.16 จ.18 และ จ.20 แล้ว มีความเห็นว่า ลายมือชื่อในไบบันทึกรายการขายไม่เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือบัตรดังกล่าว จึงลงความเห็นว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน และร່องรอยการรูดจากบัตรเครดิตไม่ได้มาจากบัตรเครดิตของจริงตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ซึ่งเมื่อฟังประกอบกับคำเบิกความของผู้ถือบัตรเครดิตทั้งแปดแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไบบันทึกรายการขายดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิปลอม และข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 นำไบบันทึกรายการขายปลอมไปใช้เบิกเงินจากผู้เสียหาย จึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกงพยานหลักฐานของโจทก์มีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร จึงมีน้ำหนักรับฟังได้มั่นคง หาใช่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่ผู้เสียหายนั้นเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 นำไบบันทึกรายการขายปลอมไปใช้เบิกเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จนได้รับ

เงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้วต่อมาภายหลังปรากฏว่าใบบันทึก
รายการขายที่จำเลยที่ 1 นำไปเบิกเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปลอม
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอม
ลายมือชื่อเป็นผู้เสียหายตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาแต่อย่างใด ตามปัญหานี้แม้จำเลยที่ 1
จะไม่ได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวตั้งแต่ศาลชั้นต้น แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
จำเลยที่ 1 ผู้ฎีกายกขึ้นอ้างได้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการสุดท้ายว่า สมควรรอการ
ลงโทษให้แก่จำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมมือกับบุคคลอื่นนำบัตร
เครดิตปลอมมาใช้กับเครื่องรูดใบบันทึกการขายของจำเลยที่ 1 และเป็นการ
กระทำหลายครั้งในชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตถึง 8 คน อีกทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้ลด
โทษให้แก่จำเลยที่ 1 นับเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 มากแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะรอการ
ลงโทษให้แก่จำเลยที่ 1 อีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-ชลเลิศ โสภณวัต-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาที่สมควรพิจารณาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4018/2542 คือ กรณีที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ธนาคารกรุงเทพ มิใช่เป็นผู้เสียหาย แต่ผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อเป็นผู้เสียหาย ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 นำใบบันทึกการขายปลอมไปใช้เบิกเงินจากธนาคารกรุงเทพ และได้รับเงินจากธนาคารกรุงเทพ แล้ว ธนาคารกรุงเทพ จึงเป็นผู้เสียหาย มิใช่ผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อเป็นผู้เสียหาย "ผู้เสียหาย" ตามมาตรา 2(4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดฐานใช้เอกสารปลอมและฉ้อโกง จึงเป็นผู้เสียหาย ตามนัยของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ดังกล่าว สำหรับกรณีที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อเป็นผู้เสียหายนั้น ผู้หมายเหตุเห็นว่า เนื่องจากผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมมิได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง จึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกงอย่างไรก็ตาม ในความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก มีข้อควรพิจารณาว่าผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ทั้งนี้ มาตรา 268 วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ" คำว่า "ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน" หมายความว่าถ้าเอกสารที่สร้างขึ้นและมีการนำไปใช้ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือแก่ประชาชนได้ ซึ่งความเสียหายตามมาตรา 268 วรรคแรกนี้ หมายถึงความเสียหายในทุกด้าน เช่น ความเสียหายด้านเกียรติยศชื่อเสียง หรือเสียหายในทางทรัพย์สินเป็นต้น ทั้งนี้ผู้กระทำไม่จำเป็นต้องทราบว่าการใช้เอกสารสิทธิปลอมนั้น น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้ว ผู้กระทำความผิดย่อมมีความผิดตามมาตรา

268 วรรคแรก และผู้ถูกระทำยอมเป็นผู้เสียหายตามนัยของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ดังนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อจึงน่าจะเป็นผู้เสียหายทั้งในทางชื่อเสียงและทรัพย์สินในการใช้ใบบันทึกรายการปลอมของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้จำเลยที่ 1 คงฎีกาเฉพาะประเด็นว่าใครเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกงศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อมิใช่เป็นผู้เสียหายแต่ธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งจ่ายเงินไปแล้วเป็นผู้เสียหาย สุรพลไตรเวทย์